

מסורת הש"ס

(א) לעיל מה, וי"ג, ב, רש"ל לביא למימרי דפרעיה, ג) רש"ל מוסף הגי' בתחלה אדם משטה וכו' ואח"כ הכניא דל"ל כחצו, ד) ונעין חוס' פסהדרין ט: ד"ה קרן, ה) ונעיל קנא, ויש"ן, ו) נעיל מב, קנא, ז) רש"ל מ"ן, ח) רש"ל, ט) רש"א, י) רש"ל, יא) רש"ל, וגו' רש"א לכן דלאו חוס' פסהדרין ט: ד"ה קרן, אדכורי מדבר בלאתה, ט) רש"ל, ט) ז"ל ומוון, ט) רש"א לכו סה"ד אח"כ מה"ר ששנודא דלוריימא הקשה ה"ר יעקב,



הגהות הב"ח

(א) גמ' א' אין צריך לומר אדם עדי אדם משטה וכו' בשעת מיתה צריך שיאמר כתבו א' א"ל לומר כחצו כתר דנעיל: (ב) שם ע"י עדים גובה: (ג) רשב"ם ד"ה מ"ע דלמא אדכורי לפרוע: מ"ע, ו) א' [דלג] דלמא אידכורי מידבר והלכך לא רצה לומר עדיין תנו: **שכיב מרע שסודה**, בעל חובו טוען לו מנה לי צידך ואמר לו הן דכה"ג אמרינן בסנהדרין ב' זה צורר את דלג וכו' נמי לימא ד' לנריך שיאמר אתם עדי ואי לא מנ' א"ל משטה אינן כן: **לר"י שיאמר כחצו**, וי"א דמ"ע א"ל מ"ע: (ד) תוס' ד"ה ורז וכו' ומאחר וכו' כשמהלך כל נכסיו: (ה) ו"ה הא דמקיים וז"ל כיון דנקט הבא שטרל מקיים מה צריכים לממיר: (ו) ב"א ד"ה א"ל הוה שכיב מרע: (ז) ד"ה הא דלג וכו' נמי לימא שראובן אמר שלל לשבעים: (ח) ב"א דמקיים אין ה"ה כי ה"ה דפרוע על הדין: (ט) ד"ה חור כ' משום שהא' נאמן כ"ל ומינה היה נמקן: (י) ב"א מועיל דעולם יאמר טעמי כ' לא היה מקמי ליה ויש מפרשים:



מוסף רש"י

אדם עשוי שלא להשביע את עצמו. אדם עשוי לומר לגבות חובי אפי מנעול לפלוני, להחזיק מעין הרע, שלא ליתלות שכן מממן (סנהדרין ט:). מולח על מה אינו גובה לא מן היוורשיין, דשנודא לא דלוריימא, וכל שק מן הלכותא, אכל מלה בשטר הוא עמלו שיענה, דכתב ליה כל נכסיו דעית לי אחזקין (שטרא דקן ודסורין ג:) טעמא מרסן בשליח מחלפין שיענודא לא דלוריימא, ומיחו לא קי"ל הכי אלא כדמפרסן הוסיף הלכתא גובה מן הדינאין וכל מן הלכותא (דע"ל טב). המלוה את חבריו בשטר. דתם שטר לאחריית נכתב, ואפילו לא נכתב קי"ל אחריית טעות סופר הוא ובמי שנכתב דמי, (דע"ל טב). גובה מנכסים משועבדים. מלקוחות, ובגו של שכן ליה ללה בני חורין לגבות המלה מהם (שם) אם אין ללה נכסים בני חורין גובה מלה מן הלכותא, דלמר בשנים אחוזין (יד). לנכנן אחריית שלל נכתב בשטר טעות סופר הוא ובמי שנכתב בו דמי, דלג שדי אינש חזי כבדי ולכן נכתבין המלה שוכחב בשטר אחריית, אלא ששכת הסופר וטעה, וסתם שטר קנא אית ליה ולקוחות הוא דלפסקו חנפשיהו, שלקחו קרקע מן הלה ולא הניחו לו בני חורין כדי לגבות מהן מלה את חובו (דע"ל קנא). על ידי עדים. לומר בלא שטר, גובין מנכסים בני חורין, וסגו מודה שלל פרעו, דלא קי"ל המלה חבירו בעדים אין צריך לפרוע בעדים, אלא משועבדים לא יגבה, דעדים בלא שטר לית להו קנא ולא אחרינן לקוחות אפסודו חנפשיהו (דע"ל טב).

**הכא נמי**. גבי הקדש איכא למימר לכך נכתבין ואמאי קאמר רב הונא נאמן ונותנין לו המנה: **כי קאמר רב הונא דנקיע שטרא**. ההוא מלוה וזה הודה לו: **ופרכינן מכלל דרב ושמואל מיידי בנלא נקיע**. והלכך אין נותנין לו כי לא אמר תנו אי הכי כי אמר תנו אמאי נותנין מלוה

על פה היה כו' ואי א' (לאו) משום טעמא דמלוה לקיים דברי המת לא היה להם ליתן בשביל דברי אביהם עד לאחר מותו: **אלא אמר רב נחמן**. צין זה שאמר שכ"מ מנה לפלוני בידי והוא בא ליפרע מן ההקדש וצין זה הצא ליפרע מבניו כולו ש שטרי נקיטי דמסקי ביה

בהאי שכיב מרע מנה ולא קשיא: **הא דהקדש במקוים דאיכא הנפק: אמר מנו קיימיה לשטריה**. ולא צריך מלוה לקיימיה: **לא אמר מנו**. מיישינן דלמא משום שלא להשביע את בניו אמר הכי ולא גבי עד דמקיימי לשטריה: **דיוון דפסקא אבוהון**. שגמר דבריו וזווס לפרוע: **מ"ע, ו** א' [דלג] דלמא אידכורי מידבר והלכך לא רצה לומר עדיין תנו: **שכיב מרע שסודה**. בעל חובו טוען לו מנה לי צידך ואמר לו הן דכה"ג אמרינן בסנהדרין ב' זה צורר את ד' לנריך שיאמר אתם עדי ואי לא מנ' א"ל משטה אינן כן: **לר"י שיאמר כחצו**, וי"א דמ"ע א"ל מ"ע: (ד) תוס' ד"ה ורז וכו' ומאחר וכו' כשמהלך כל נכסיו: (ה) ו"ה הא דמקיים וז"ל כיון דנקט הבא שטרל מקיים מה צריכים לממיר: (ו) ב"א ד"ה א"ל הוה שכיב מרע: (ז) ד"ה הא דלג וכו' נמי לימא שראובן אמר שלל לשבעים: (ח) ב"א דמקיים אין ה"ה כי ה"ה דפרוע על הדין: (ט) ד"ה חור כ' משום שהא' נאמן כ"ל ומינה היה נמקן: (י) ב"א מועיל דעולם יאמר טעמי כ' לא היה מקמי ליה ויש מפרשים:

**משטמה בשעת מיתה בתר דבעיא הדר פשטמה** <sup>(ד)</sup> **אין אדם משטמה בשעת מיתה** <sup>(ה)</sup> **ודברי שב"מ בכתובין וכמסורין דמו: ברתנ'** <sup>(ה)</sup> **המלוה את חבריו בשטור גובה מנכסים משועבדים** <sup>ב</sup> **על ידי עדים** <sup>ט</sup> **גובין מנכסים בני חורין הוציא**

ככה"ג צעי שצוה: **הא דא מקויים**. וא"ת כי היכי דאי לא מקויים א' [אמרינן] שהוא מווייף והאז אמר שלא להשביע את בניו צהא נמי לימא א' שלא להשביע את בניו ופרוע הוא ומדברי האז אין ראהו ואין לומר דא"כ היו נותנים על ד"ץ שצוה אם היה מקוים שא"ץ אלא ליטבע שלא נפרע וזה יכול הוא לעשות ולא שייך לומר אין נותנים אצל בלא מקוים דבעי קיום א' [קודם שיפרע] שייך לומר אין נותנים דהא גבי הקדש אמרו נאמן במקוים ולא טענינן ליה פרוע וינטרך שצוה אלא נאמן בלא שצוה כדמוכח הדיא דשצועות (דף מז:). שהבאתי לעיל אלא נראה לרבי דהיכא דנקט ההוא מלוה שטרא א' ומקיים אין הלה רגיל לעולם לומר שלא להשביע שחייב לו מנה כמו שכתב בשטר היכא דפרעיה שלא יהא סבורים העולם שלא פרעו: **אָרָא אי איתמר בו'**. לא צעי למימר אלא איפכא איתמר דיע גמרא שאמר על מנה לפלוני בידי דנאמנים: **חֲזוֹר ואמר לָנו אבא פרעתי נאמנים דבא אדכורי מדרב**. היינו פרעתי קודם לכן א' [כדקאמר דלמא] אדכורי מדכר [היינו] בלאתה שעה כדמוכח בסמוך [דקאמר] אי איתא דפרעיה כו' והכא נאמנים משום שהוא א' היה נאמן לומר פרעתי קודם לכן מگو דנאמן לומר פרעתי אחרי כן כדתנן מנה לי צידך א"ל הן למחר א"ל תגהו לי נתמיו לך פטור אלא דמשביעין אותו שצועת היסת מדרבנן ואף הם יכולים לומר לומר פרענו אחרי כן והא דלמר אין נאמנים כיון דלא פסקה למילתיה היינו דטפי מסתבר לומר שם אין נאמנין מתנו מנה לפלוני ואומר רבי הא דאמר סוף פ"ק דגיטין (דף יד.) הנהו גנאי דעבד חושבנא בדידי הדדי כו' לסוף לא פש גביה ולא מידי ומסיק דהאי דאקמי למריה ארעא חזי דפשו גביה קנין בטעות הוא וחוזר ומפרש ר"ת ורבינו חננאל שהיו הן מודים שטעו תחלה בחשבון שאם לא כן לא היה נאמן שא"כ אין לך קנין מועיל א' לעולם שיאמר טעמי וגם יאמר היאך טעה הא לאו הוכחה היא דודאי הוא יכול להיות נאמן בכמה מקומות מگو דהוה מנ' למימר פרעתי אחרי כן כדאשכחן הכא אלא נראה דלא מיעביא שנאמן לומר שטעה כשאמר מנה לפלוני בידי אלא הוא נאמן לומר פרעתי כבר מگو דמנ' למימר פרעתי אחרי כן ומ"מ יכול הוא להיות דהתם צריך שיהו מודים שטעה אחרי כן משום דקינן חשוב כתנו דהכא דאי פרעיה לא היה אמר תנו ומה לי לשקר במקום עדים הוא ה"נ התם אי איתא דטעה דלא פש גביה מידי לא היה מקמי וי"מ דדוקא בשכ"מ שייך למימר אדכורי מדכר שאין דעמו מיושבת עליו אצל בריא לא:

**ודבריו שב"מ בכתובין ובמסורין דמו בו'**. היא ככתובין לא היו ככתובין דלעיל פ' מי שמת (דף קנא). דהתם קאמר שהם ככתובים וכמסורין כבר דלא צעי קנין אצל הכא לא צעי למימר דדוקא ככתובין וכמסורין אלא אלימו טובא כדברים הכתובים הלכך היו כאליו אמר כתבו והרצה יפוי כח עשו חכמים בשכיב מרע בלא ההוא דלעיל דלא צעי קנין כי ההיא דלמר בפרק קמא דגיטין (דף יד.) דהולך כוכי בשכיב מרע אפילו לא היו צבירי כוכי:

**המל"וה את חבריו בשטר בו'** [ע"י ירי] עדים גובה מנכסים בני חורין. הכא תנן בהדיא דמלוה על פה לא גבי ממשועבדים א' [מדרבנן] והא דפרש"י פרק הניזקין (גיטין דף נא. ושם) דמזון האשה והצנות גובין מנכסים בני חורין לפי שאין קלוצים אצל היו קלוצים היו גובין אע"פ שאין כתובים משום דהוה כמלוה ע"פ ליתא ואבז ריהטא לא עיין זה אלא טעמא דאכילת פירות א' למזון האשה והצנות דגבי אם היו קלוצים אפילו אין כתובים משום דקלא אית להו א' והקשה ה"ר יעקב מקורב"ל אם כן היאך נשבעין במודה מקלת הטענה והא אין נשבעין על כפירת שעבוד קרקעות ואומר רבי כגון שמחל שעבדו א"נ בדילכא עדים דלא דשעבדא דלוריימא היינו על פי עדים אצל על פי עצמו לא ובפרק קמא דבבא מצינא (דף ד: ושם) הארכתי יותר מנכאן:

## גמ פשוט פרק עשירי בבא בתרא

## קעה.

**ורב ושמואל דאמרי תרוייהו מל"וה וכו'**. וא"ת והא דברי שכיב מרע ככתובין וכמסורין דמו א' מלחר דאם כתבו ונתנו היו נותנים השתא אמאי אין נותנים כמחלק כל נכסיו וי"ל לא דמי דהיכא דנותן מטעם מתנה בודאי תקנו שיהיו ככתובין וכמסורין שמא תטרף

דעמו עליו אצל מלוה להן ליתן מכח מלוה ולא מטעם אחר אין לו אלא מכח מלוה כאשר בתחלה והלכך אין נותנין: **הא דמקויים**. וא"ת א' הא דנקט שטרא מקויים צריכין למימר דנאמן ועוד מה אנו צריכין לנאמנות ממילא גבי ע"י שטר שצידו ועוד למה לי הקדש ועוד מאי איירא שכ"מ דאין אדם חוטא ולא לו כדמפרש ב' שם היתומים (פרקי דף כג. ושם) אפי' בריא נמי וי"ל דכולאו אינטריך לגבות בלא שצוה דאי לא היה אלא שטרא הוה צעי שצוה כדתנן (כמוצות דף פז. ב) הצא ליפרע מנכסים משועבדים לא יפרע אלא שצוה ואפילו הקדש אי לא א' שכ"מ ואי לא נאמנותו הוה [צעי] שצוה דמה לי משמעד לגבוה מה לי משמעד להדיוט והכי מפרש בהדיא ב' שצוה דיינים (שצועות דף מז:). על הא דקתני (ברייתא) אצל נשבעים לקטן ולהקדש ליפרע מנכסי הקדש (ופריך) תנינא (כו') מנכסים משועבדים כו' סד"א הני"מ הדיוט אצל הקדש לא מיישינן לקטוינא קמ"ל ופריך והא א"ר הונא שכ"מ כו' ומשני דוקא שכ"מ דאין אדם חוטא ולא לו ומכלן נראה לרבי הא דמצביא לן פ' הניזקין (גיטין דף נ:.) גבי אין נפרעינן מנכסים משועבדין במקום שיש נכסים בני חורין אפילו הן יוצורית בנתתה מאי בזהיא דמנכסים משועבדים לא יפרע אלא שצוהה היו ודאי ה"ה מתנה דנשבעין כשצאין ליפרע ממנו דפשטיא ליה נמי הכא דמה לי משמעדי לגבוה מה לי משמעדי להדיוט אלמא להדיוט

צביו וצביו א' [אמרינן] שהוא מווייף והאז אמר שלא להשביע את בניו צהא נמי לימא א' שלא להשביע את בניו ופרוע הוא ומדברי האז אין ראהו ואין לומר דא"כ היו נותנים על ד"ץ שצוה אם היה מקוים שא"ץ אלא ליטבע שלא נפרע וזה יכול הוא לעשות ולא שייך לומר אין נותנים אלא נאמן בלא שצוה כדמוכח הדיא דשצועות (דף מז:). שהבאתי לעיל אלא נראה לרבי דהיכא דנקט ההוא מלוה שטרא א' ומקיים אין הלה רגיל לעולם לומר שלא להשביע שחייב לו מנה כמו שכתב בשטר היכא דפרעיה שלא יהא סבורים העולם שלא פרעו: **אָרָא אי איתמר בו'**. לא צעי למימר אלא איפכא איתמר דיע גמרא שאמר על מנה לפלוני בידי דנאמנים: **חֲזוֹר ואמר לָנו אבא פרעתי נאמנים דבא אדכורי מדרב**. היינו פרעתי קודם לכן א' [כדקאמר דלמא] אדכורי מדכר [היינו] בלאתה שעה כדמוכח בסמוך [דקאמר] אי איתא דפרעיה כו' והכא נאמנים משום שהוא א' היה נאמן לומר פרעתי קודם לכן מگو דנאמן לומר פרעתי אחרי כן כדתנן מנה לי צידך א"ל הן למחר א"ל תגהו לי נתמיו לך פטור אלא דמשביעין אותו שצועת היסת מדרבנן ואף הם יכולים לומר לומר פרענו אחרי כן והא דלמר אין נאמנים כיון דלא פסקה למילתיה היינו דטפי מסתבר לומר שם אין נאמנין מתנו מנה לפלוני ואומר רבי הא דאמר סוף פ"ק דגיטין (דף יד.) הנהו גנאי דעבד חושבנא בדידי הדדי כו' לסוף לא פש גביה ולא מידי ומסיק דהאי דאקמי למריה ארעא חזי דפשו גביה קנין בטעות הוא וחוזר ומפרש ר"ת ורבינו חננאל שהיו הן מודים שטעו תחלה בחשבון שאם לא כן לא היה נאמן שא"כ אין לך קנין מועיל א' לעולם שיאמר טעמי וגם יאמר היאך טעה הא לאו הוכחה היא דודאי הוא יכול להיות נאמן בכמה מקומות מگو דהוה מנ' למימר פרעתי אחרי כן כדאשכחן הכא אלא נראה דלא מיעביא שנאמן לומר שטעה כשאמר מנה לפלוני בידי אלא הוא נאמן לומר פרעתי כבר מگو דמנ' למימר פרעתי אחרי כן ומ"מ יכול הוא להיות דהתם צריך שיהו מודים שטעה אחרי כן משום דקינן חשוב כתנו דהכא דאי פרעיה לא היה אמר תנו ומה לי לשקר במקום עדים הוא ה"נ התם אי איתא דטעה דלא פש גביה מידי לא היה מקמי וי"מ דדוקא בשכ"מ שייך למימר אדכורי מדכר שאין דעמו מיושבת עליו אצל בריא לא:

**ודבריו שב"מ בכתובין ובמסורין דמו בו'**. היא ככתובין לא היו ככתובין דלעיל פ' מי שמת (דף קנא). דהתם קאמר שהם ככתובים וכמסורין כבר דלא צעי קנין אצל הכא לא צעי למימר דדוקא ככתובין וכמסורין אלא אלימו טובא כדברים הכתובים הלכך היו כאליו אמר כתבו והרצה יפוי כח עשו חכמים בשכיב מרע בלא ההוא דלעיל דלא צעי קנין כי ההיא דלמר בפרק קמא דגיטין (דף יד.) דהולך כוכי בשכיב מרע אפילו לא היו צבירי כוכי:

**המל"וה את חבריו בשטר בו'** [ע"י ירי] עדים גובה מנכסים בני חורין. הכא תנן בהדיא דמלוה על פה לא גבי ממשועבדים א' [מדרבנן] והא דפרש"י פרק הניזקין (גיטין דף נא. ושם) דמזון האשה והצנות גובין מנכסים בני חורין לפי שאין קלוצים אצל היו קלוצים היו גובין אע"פ שאין כתובים משום דהוה כמלוה ע"פ ליתא ואבז ריהטא לא עיין זה אלא טעמא דאכילת פירות א' למזון האשה והצנות דגבי אם היו קלוצים אפילו אין כתובים משום דקלא אית להו א' והקשה ה"ר יעקב מקורב"ל אם כן היאך נשבעין במודה מקלת הטענה והא אין נשבעין על כפירת שעבוד קרקעות ואומר רבי כגון שמחל שעבדו א"נ בדילכא עדים דלא דשעבדא דלוריימא היינו על פי עדים אצל על פי עצמו לא ובפרק קמא דבבא מצינא (דף ד: ושם) הארכתי יותר מנכאן:

גבו

### עין מושפט נר מצוה

קבנ א מיי' פ"ן מהל' ערכין הל' יט סמנ עשין קנא טוש"ע ח"מ סי' רנה סעיף ג:
קבנ ב ג מיי' פ"י מהל' זכיה ומתנה הל' י ועי' בהשגות ובמ"מ סמנ עשין פט טוש"ע ח"מ סי' רנה סעיף ד:
קבנ ד ה מיי' שם הל' ח ט טוש"ע פ"ח סעיף ה:

קבו ו מיי' שם פ"ח הלכה ד סמנ שם טוש"ע ח"מ סימן פא סעיף ב:
קבו ז מיי' שם הל' ג סמנ שם טוש"ע ח"מ סי' רנ סעיף א:

קבנ ח מיי' פ"יא מהל' מלוה ולוה הל' ד סמנ עשין ב' טוש"ע ח"מ סי' נט סעיף א וסי' קיא סעיף א:

קבנ ט מיי' שם ומגנ שם טוש"ע ח"מ סי' נט סעי' א:



רבינו גרשום

קאמר (באדם) שלא להשביע את בניו שלא יאמרו בני אדם כמה מומן מניח להם ונותנין בו עין: הכא נמי בשכיב מרע שהקדיש נכסיו ואמר מנה לפלוני בידי צ"ע טוש"ע ח"מ אמר תנו לו איכא למימר אינו חייב לו ואלא להכי קאמר הכי דאדם עשוי שלא להשביע את עצמו שאם יקום מחליו שלא יאמרו עליו בני אדם מול גורל של ערש יוש לפלוני ושיבין מומן כל כך ואמאי אמר רב הונא נאמן: כי קאמר. דנאמן בגו דנקיט האי בעל המנה שטר חוב על אותו שכיב מרע [שאמרן] שיש לו מנה בידי. מכלל דרב ושמואל אינו דלא נקיט בעל המנה שטר: לא קשי' ההם גבי דקוש נקיט בעל המנה א' שטר ולא מקיים להכי אי אמר תנו מנה לפלוני קיימי' שכיב מרע לשטריה בהאי דהודה וישר הוא ונותנין לו: דפסקה שכיב מרע דאמר תנו איכא למימר דפרעוה וקיימיה צואת אביהון: מאי טעמא. נאמן כיון דלא אמר תנו משום דלא אדכר בדיוקא דחייב ובחר הכי אידיכר דפרע ליה: ב) וצריך למימר שכיב מרע שמודה ליה לעדים אתם עדי או כתבו לו [כמון בבירא איצטריך לומר כן ואי לא אמר כן [כבירא] יכול לומר משטה אני כן ה"נ אלא אמר שכיב מרע אתם עדי מצי יתמר למימר משטה היה בו משחק היה בשעת מיתה ואי לא מצי למימר:

א) ז"ל ולא קשא התם גבי הקדש נקיט בעל המנה שטר מקיים אכל רב ושמואל מיידי דנקיע שטרא ולא מקוים וכו': ב) ז"ל צריך שכי"מ שהיה למימר לעדים אתם עדי וכו':

✠✠✠

✠✠✠

✠✠✠

✠✠✠

✠✠✠

✠✠✠

✠✠✠

✠✠✠

✠✠✠

✠✠✠

✠✠✠

✠✠✠

✠✠✠

✠✠✠

✠✠✠

✠✠✠

✠✠✠

✠✠✠

✠✠✠

✠✠✠

✠✠✠

✠✠✠

✠✠✠

✠✠✠

✠✠✠

✠✠✠